Tarih & Sayı : 07/04/2020_037

Yasal Mevzuat : **Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Esasları Hk.**

Resmi Gazete Tarih & Sayı : 2020/6 sayılı SGK Genelgesi yayınlanmıştır.

KONU ÖZET :

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 2020/6 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında ilk Sosyal Güvenlik Anlaşması 12.10.1966 tarihinde imzalanıp 01.10.1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Avusturya Cumhuriyeti tarafından tek taraflı olarak 01.10.1996'da feshedilen sözleşme tekrar imzalanarak 01.12.2000 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 01.10.1996 tarihi itibariyle hüküm ifade etmektedir.

23.03.2020 tarihli ve 2020/06 sayılı SGK Genelgesinde:

Türkiye-Avusturya Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin:

- **Genel Hükümler**
- **Uygulanacak Mevzuat,**
- **Özel Hükümler,**
- **Çeşitli Hükümler,**
- **Son Hükümler**

Olmak üzere 5 bölümden oluştuğu,

1. Bölüm

Tanımlar, sözleşmenin mevzuatsal ve kişisel kapsamı, akit taraf vatandaşlarının eşit haklara sahip olduğu, sosyal güvenlik alanındaki hakların diğer akit tarafta da kullanılabileceğine ilişkin hükümleri,

2. Bölüm

Çalışanlar, geçici görevliler, hava nakliyat firmalarının personeli ve gemi adamları ile diplomatik temsilcilik görevlilerinin hangi akit tarafın sosyal güvenlik mevzuatına tabi tutulacağına ve geçici görev süresinin azami sınırlarına ilişkin hükümler,

3. Bölüm

Hastalık ve analık sigortası, ölüm yardımı, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarına ilişkin hükümler,

4. Bölüm

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin çeşitli hükümler,

5. Bölüm

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ve yürürlükte kalma süresi ile Anlaşma öncesi ve sonrası haklara ilişkin hükümler

Yer almaktadır.

Diğer yandan, Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile ilgili 27.03.1986 tarihli ve 8 sayılı Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kısa ve Uzun vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları konulu Genelgede Avusturya Sözleşmesine yapılan atıfların, 4/6/2003 tarihli ve 403678 sayılı Genel Yazı ile 24/5/2006 tarihli ve 407943 sayılı Genel Yazının yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Av. Özge BİTİŞ